



MAGISTRATURA E MP DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
THAÍS MENDONÇA
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Tema: Processo do Trabalho e Processo Civil.
Jurisdição e Competência.

Sumário

PROCESSO DO TRABALHO E O PROCESSO CIVIL:

Limites da influência
Supletivamente e Subsidiariamente
Omissão e Compatibilidade
(bloco 2)

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

Teoria do Poder

- (1) material
- (2) pessoal
- (3) territorial
- (4) funcional

Classificação da Competência:

competência absoluta:

competência relativa:

(bloco 3)

competência material

Inciso I do Art. 114 da CF:

1ª parte do inciso I: “ações oriundas da relação de trabalho”.

(bloco 4)

2ª parte do inciso I: “abrangidos os entes de direito público externo”

3ª parte do inciso I: “e a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”

Inciso II do art. 114 da CF:

(bloco 5)

A) ações TÍPICAS de greve são os DC, que sempre foram da JT, inclusive sumulado pelo TST na S. 189.

Apresentação e Plano de Estudo.

A professora é juíza do Trabalho no estado da Bahia. Tem como metodologia de aula, além da explicação, a construção de mapas mentais na lousa, que deverão ser reproduzidos por você.

Ademais, alguns pontos importantes: (a) comprometa-se em assistir todas as **aulas** até o fim, favorece seu crescimento intelectual, e faça suas **anotações**; (b) leia uma **doutrina** mais resumida para a 1ª fase e uma mais densa para a 2ª fase; (c) faça leitura de **lei seca** e **jurisprudências do TST**; (d) responda **questões**.

Qualquer dúvida, contatar pelo Instagram @ thaismac.

PROCESSO DO TRABALHO E O PROCESSO CIVIL:

A relação foi tratada pelo próprio TST, que resolveu tratar da relação com uma norma própria.

Não temos dúvidas que o processo civil exerce influência sobre o processo do trabalho.

Mas qual o limite?

*Art. 15 do CPC. “Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas **supletiva e subsidiariamente**.”*

Uma distinção importante:

Supletivamente	Subsidiariamente
Na presença de omissão PARCIAL, porque existe a norma, mas insuficiente, haverá complementação	Na presença de omissão TOTAL, porque ausente a norma, haverá supressão .
Ex.: embargos de declaração, reconvenção, suspeição	Ex.: tutela antecipada

Discussão: Alguns sustentavam que não era possível o CPC prever regras do processo do trabalho e afirmavam que o art. 15 não era uma norma trabalhista. Mas entenda que o art. 15 é norma de processo do trabalho, a despeito de estar fora da CLT, e por isso se trata de norma heterotópica.

Atenção: não se trata de norma geral sendo aplicada em processo especial.

Saiba que esta aplicação já era prevista na CLT:

Art. 769 da CLT: “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.”

Mas a que omissão se refere o art. 769?

Quando se tratar de omissão parcial ou total, desde que haja compatibilidade com o sistema processual trabalhista.

Na análise da compatibilidade, o TST editou a IN 39/16¹, que classificou as normas em três categorias:

- (a) normas que NÃO se aplicam, porque incompatíveis
- (b) normas que se aplicam, porque compatíveis
- (c) normas que se aplicam em termos, porque dependem de adaptação.

Observe:

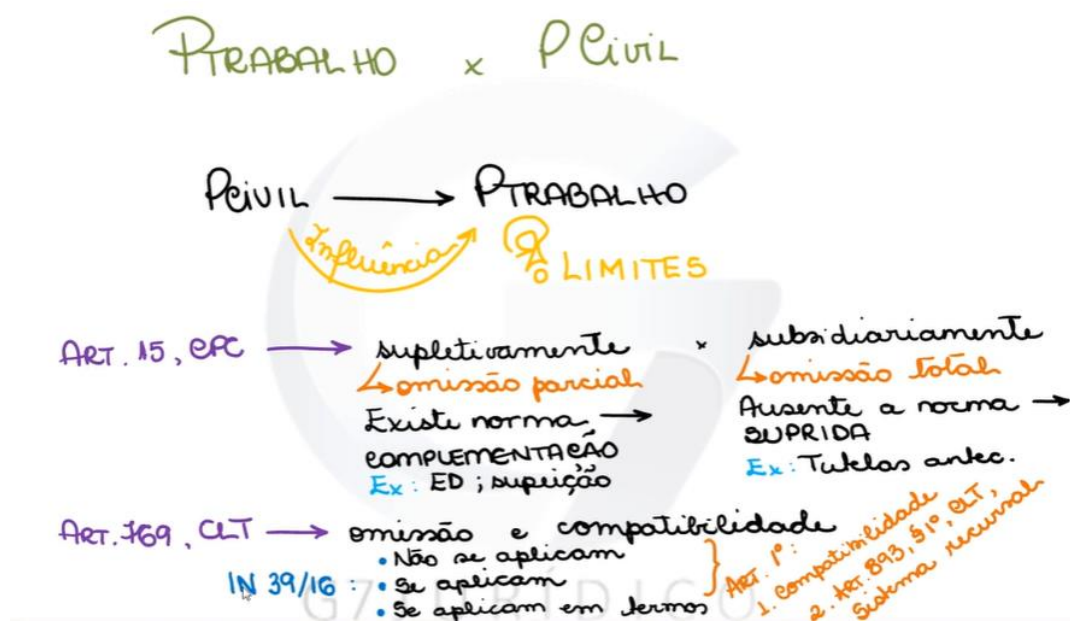
*Art. 1º da IN 39/16: “Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja **compatibilidade** com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015.*

¹ Anexada ao final do material

§ 1º Observar-se-á, em todo caso, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, de conformidade com o **art. 893, § 1º da CLT** e Súmula nº 214 do TST.

§ 2º O prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de oito dias (art. 6º da Lei nº 5.584/70 e art. 893 da CLT), exceto embargos de declaração (CLT, art. 897-A)."

Esquemmatizando:



Mas o TST ao editar a IN 39 foi questionado na ADI 5516, porque alguns alegavam que a instrução seria uso indevido do poder legislativo, todavia a ADI reconheceu a constitucionalidade da IN 39/16.

Outro ponto importante é a aplicação do art. 14 o CPC, que traz a regra de direito intertemporal, isto é, como serão aplicadas as novas normas de processo aos processos em andamento.

Para solucionar o problema, o art. 14 do CPC adotou claramente a **Teoria do Isolamento dos Atos Processuais**.

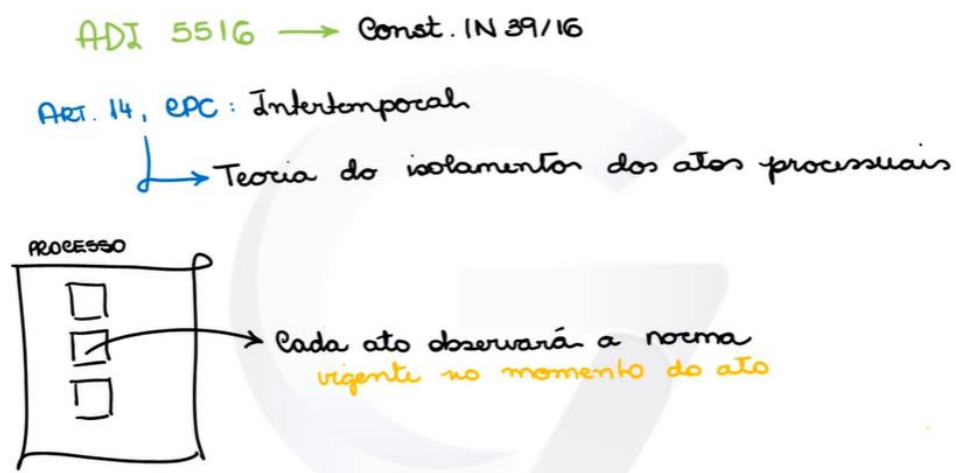
A teoria parte da premissa de que o processo é um ato complexo, logo, o processo consiste na soma de diversos atos concatenados entre si, e cada ato observará a norma vigente quando o ato foi praticado

(bloco 2)

Tudo conforme determina o CPC:

Art. 14 do CPC: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Sintetizando:



JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA

A jurisdição decorre da **Teoria do Poder**, melhor explicando, a **JURISDIÇÃO** determina quem tem o poder de “**dizer o direito**”.

Sendo assim, aquele que tem jurisdição tem o poder de dizer o direito.

A jurisdição, enquanto poder de dizer o direito, é **ilimitada**, logo, por si só, a jurisdição não possui limites. Por conta disso, ela também não possui forma.

Ex.: imagine uma massa que é jogada diretamente no forno, por óbvio, como está sem uma fôrma própria, irá crescer desmedidamente e disforme.

Então, para dar forma à jurisdição, é necessário a **COMPETÊNCIA**, que é o limite da jurisdição.

Usando aquele exemplo, a competência é a “fôrma” da jurisdição (massa).

Agora imagine, no caso trabalhista, imagine uma fôrma de bolo retangular com quatros arestas:

- (1) material: diz quais relações jurídicas serão apreciadas pelo órgão jurisdicional;
- (2) pessoal: define quem pode litigar naquela justiça especializada, isto é, todo aquele que tiver uma relação material, em outras palavras, a competência pessoal segue a material;
- (3) territorial: define os limites geográficos de competência;
- (4) funcional: é definida a partir do poder hierárquico do órgão, podendo ser chamada de competência hierárquica

Ex.: o juiz da 3ª vara do trabalho de Ilhéus tem a **competência (material) trabalhista**, a **(territorial) da jurisdição da vara de Ilhéus**, a **(funcional) de vara do trabalho**, e a (pessoal) inserida na competência material trabalhista (“sempre andam de mãos dadas”).

Resumindo:



Classificação da Competência:

Divide-se em dois grandes grupos, competência absoluta e relativa. Observe a classificação constante no mapa a seguir:

Observação competência absoluta:

OJ 62 da SDI 2: "É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta."

Observações competência relativa:

Súmula 33 do STJ: "A incompetência relativa NÃO pode ser declarada de ofício."

Dispositivos sobre o tema:

Art. 64 do CPC. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Art. 795 da CLT: As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.

§ 1º - Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. (onde está escrito de foro, leia-se “**do foro trabalhista**”, e, portanto, é a competência MATERIAL)

A IN 39/16 prevê que não se aplica ao processo do trabalho o art. 63 do CPC:

Art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (**cláusula do foro de eleição**)

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”

As hipóteses de **conexão e continência** NÃO se relacionam com incompetência, nas duas o juízo é competente, e se trata apenas de prevenção, ou seja, o juízo é prevento para evitar julgamentos dissonantes.

(bloco 3)

Competência material

Define quais relações jurídicas são da competência da justiça do trabalho.

Está determinada na CF, art. 114.:

Art. 114 da CF: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432):

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3431) (Vide ADI nº 3432) (Vide ADI nº 3520) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3431) (Vide ADI nº 3520) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)

Compreenda o inciso I do Art. 114 da CF:

Art. 114, CF: “Compete à justiça do trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

Vamos dividir em três partes:

1ª parte do inciso I: “ações oriundas da relação de trabalho”.

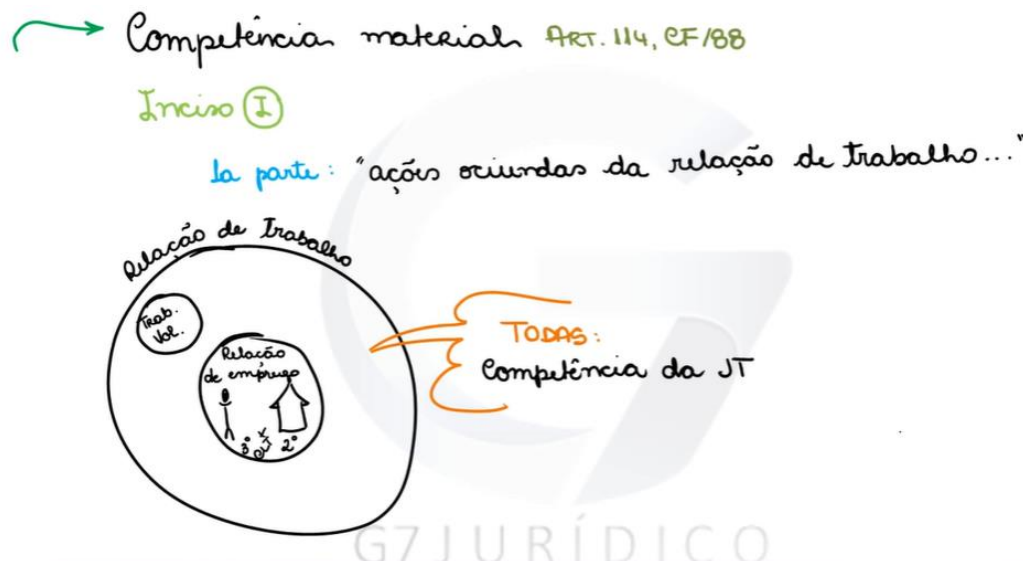
Temos relação de quando a prestação de força humana é em favor de outrem.

Então a relação de trabalho é um gênero do qual derivam diversas espécies.

Então temos a relação de emprego dentro da relação de trabalho, assim concebida aquela que envolve o empregado do art. 3º da CLT com o empregador do art. 2º também da CLT.

Mas podemos ter outras relações de trabalho. Ex.: o trabalho voluntário, o trabalho eventual e várias outras.

Visualize:



Primeira dúvida: E a relação de consumo?

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O art. 3º, § 2º, CDC, prevê que a relação de consumo pode se referir a produto ou a serviço.

Quanto à relação de produto, nunca houve qualquer dúvida, NÃO é relação de trabalho.

Por outro lado, quanto à relação de serviço, a dúvida veio do fato de que aqui há uma prestação de serviço, mas uma prestação de serviço de consumo, ou seja, a prestação de serviço que é feita em favor de um destinatário final.

A) a primeira resposta foi dada pelo Ministro João Oreste Dalazen: segundo o ministro, a [relação seria bifronte](#), de maneira que:

-**sob a ótica do prestador**, a relação seria uma relação de trabalho e a competência da justiça do trabalho.

-**sob a ótica do tomador**, a relação seria uma relação de consumo e a competência da justiça comum.

Problema da visão bifronte: existem defesas, como por exemplo exceção de contrato não cumprido, que são EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS, porque é o exercício de uma defesa do réu que por si só é um ataque ao autor, que não poderia ser exercida nesta relação bifronte.

Logo, retiraria do réu, por incompetência absoluta, o seu direito de defesa.

Resumindo:



B) a segunda resposta foi dada pela Súmula 363 do STJ: “Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.”

A relação deve ser entendida sob duas óticas envolvendo três pessoas: o **prestador**, um **intermediador** (faz exploração da mão de obra) e um **tomador**.

Ex.1: tomador (paciente) vai à uma clínica (intermediador/explorador da mão de obra) para ser atendido por um dentista (prestador da mão de obra), relação que envolve dois contratos:

- intermediador x prestador = relação de trabalho, competência da JT
- intermediador x tomador (paciente) = relação de consumo, NÃO competência da JT

Mas e a prestação direta (prestador x tomador)?

A súmula 363 do STJ² entendeu que, na prestação direta, o tomador é destinatário final, portanto caracteriza-se relação de consumo, então, **NÃO compete à JT**, porque a cobrança de honorários de profissional liberal NÃO é da competência da JT.

² Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente”.

Ex. 2: pintor que presta serviço para uma **residência**, o faz para um destinatário final, trata-se de relação de consumo, e NÃO é competência da JT. Mas, se o mesmo pintor presta serviço para uma **loja**, o faz para um explorador de mão de obra, trata-se de relação de trabalho, e a competência é da JT.



Atenção: na prestação de serviço a competência é da JT para definir aquela prestação de serviço. Mas o que se discute mesmo é se a relação é de emprego, isto é, da possibilidade ou não de termos múltiplas formas de relação de trabalho, porque tendo múltiplas formas, afastam a relação de emprego.

Vários julgados tratam do reconhecimento ou não do vínculo, mas a competência em si, é em outra etapa.

Ex.: o uber “quer ser uber”, mas está questionando o pagamento dele, neste caso não temos nenhum julgado; todos os julgados são do uber querendo o vínculo empregatício com o aplicativo

Segunda dúvida: E as ações criminais?

O inciso I falou genericamente em “**ações decorrentes**”, e a ele será somado o **inciso IV (que traz o HC)**, e a eles será soma o **inciso IX (que traz a competência residual: “outras ações”)**. Observe:

Art. 114 da CF: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I- as **ações oriundas** da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
(...)

IV- (...) **habeas corpus** (...) quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
(...)

IX- **outras** controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.”

(bloco 4)

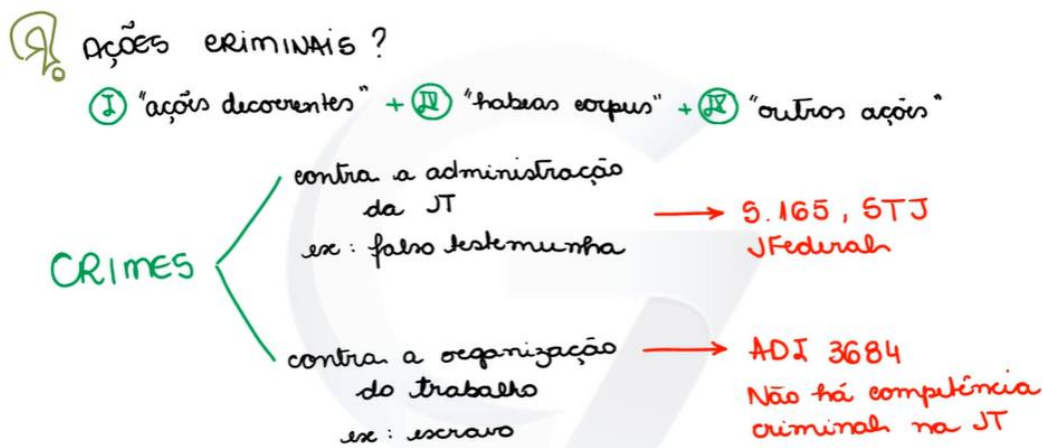
São dois tipos de crime que estão relacionados com o trabalho:

(1) crimes contra a administração da JT, no qual a vítima seria a JT, a **Súmula 165 do STJ** determinou que seriam crimes da JF comum; e

(2) crimes contra a organização do trabalho, que gerou a dúvida, a **ADI 3684** determinou que **NÃO** há competência da JT.

Conclusão: **NÃO** há competência criminal nenhuma na JT, logo são imiscíveis (“JT e crime não se misturam”).

Esquematizando:



Encerramos a primeira parte do inciso I, vamos continuar.

2ª parte do inciso I: (...) "abrangidos os entes de direito público externo" (...)

São dois entes de direito público externo:

A) Estados Nacionais. Gozam de Soberania que implica imunidade de jurisdição. Todavia, o direito consuetudinário, para evitar o enriquecimento sem causa, adotou a tese da modulação da imunidade de acordo com a natureza do ato praticado pelo Estado Nacional

O ato praticado pelo Estado nacional pode ser:

-**atos de império**, são atos de Estado e gozam de imunidade absoluta.

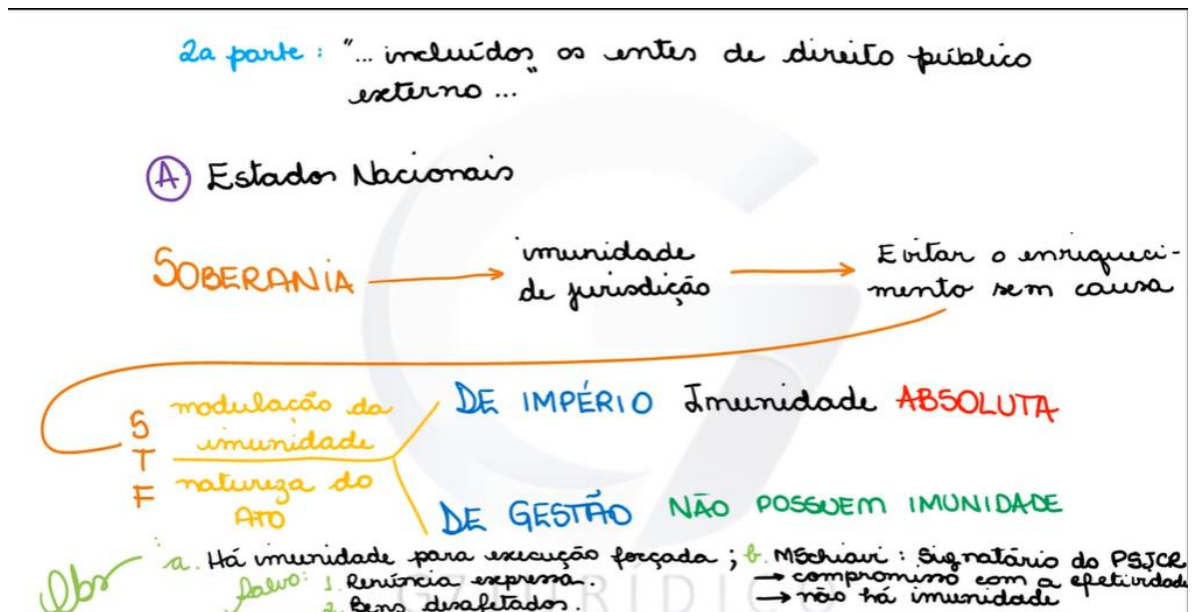
-**atos de gestão**, são atos de Administração e permitem o exercício da atividade diplomática, dentre os quais o de contratar empregado, e NÃO possuem imunidade (ex. contratar empregado)

Observações:

a) há imunidade para a execução forçada. Salvo: (1) **renúncia expressa** e (2) bens desafetos.

b) o professor Mauro Schiari defende a tese que, como o Brasil é signatário do PSJCR, existe o compromisso com a efetividade processual e **renúncia automática** à imunidade de execução.

Observe:



B) Organismos Internacionais. Duas situações distintas:

A REGRA segue a natureza do ato praticado (de império ou de gestão).

Todavia a OJ 416, SDI 1, prevê que na hipótese de se tratar de OI amparada por norma internacional incorporada ao direito brasileiro, essa OI tem imunidade absoluta, salvo **renúncia expressa**.

Ⓑ Organismos Internacionais

REGRA: Natureza do ato

OJ 416, SDI 1: Amparados → Norma incorporada

IMUNIDADE ABSOLUTA

Salvo: Renúncia expressa

3ª parte do inciso I: (...) “e a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”

Dúvida: o dispositivo está trazendo para a competência da JT os servidores públicos estatutários ou não? Quais trabalhadores/servidores vieram para JT?

Observe no mapa a origem da dúvida:



Em 2025 foi deferida a decisão final que julgou improcedente a ADI 2135 e não havendo portanto inconstitucionalidade, todavia em razão do tempo passado entre a cautelar e o julgamento final em 2025, a decisão é proferida com efeito *ex nunc*

De uma forma ou de outra voltaremos para o regime jurídico misto, se nada mudar.

Fato é que no período entre ADI cautelar e a EC 19, as formas de contratação eram:

a. concurso público:

- estatutários
- celetista

b. cargo em comissão (é estatutário mas não no e-social aparece com empregado porque ele recolhe INSS)

c. REDA

(bloco 5)

Mas quem destes três está na JT?

O questionamento foi levado ao STF através da ADI 3395-6, que estabeleceu o seguinte:

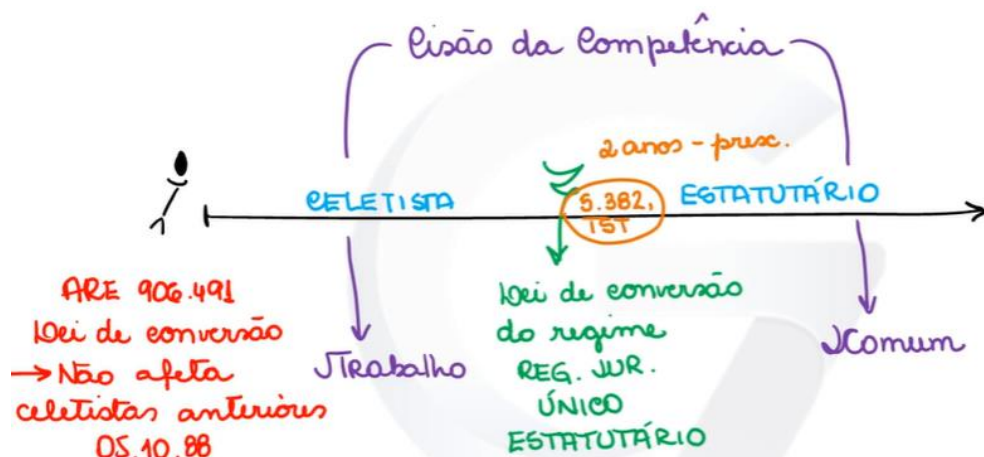
- celetistas mantêm vínculo trabalhista e portanto a competência é da JT.
- demais (comissionados e REDA), entendeu o STF que a relação é administrativa e portanto não é da competência da JT.

Observação:

Quanto ao REDA tínhamos a OJ 205, SDI, que foi **cancelada**. O fato é que existem duas situações diferentes:

- o indivíduo que é REDA, e a competência não é da JT
- o CONTRATO NULO, que é o indivíduo que presta serviço para administração pública sem realização de concurso público, portanto cabe o pagamento do salário e do FGTS, e a competência também não é da JT

Então estabeleceu-se a cisão da competência, entenda:



Encerrada a análise do inciso I, passemos para o inciso II do art. 114 da CF:

Art. 114 da CF: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...)

II- as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

A) ações TÍPICAS de greve são os DC, que sempre foram da JT, inclusive sumulado pelo TST na S. 189.

Destaque importante para a **competência funcional do DC**, porque gera alguns questionamentos:

NÃO existe DC em vara, somente em tribunal. Então, temos que:

Inciso II: ações que envolvam o exercício do direito de greve.

A Tipos: Dissídio Coletivo **§. 189, TST**

Competência Funcional

TRT → abrangência territorial do sindicato
 $\leq$ competência territorial de 1 TRT

TST → abrangência territorial do sindicato
 $=$ Nacional > 1 TRT

Considere o mapa com a representação do Brasil:

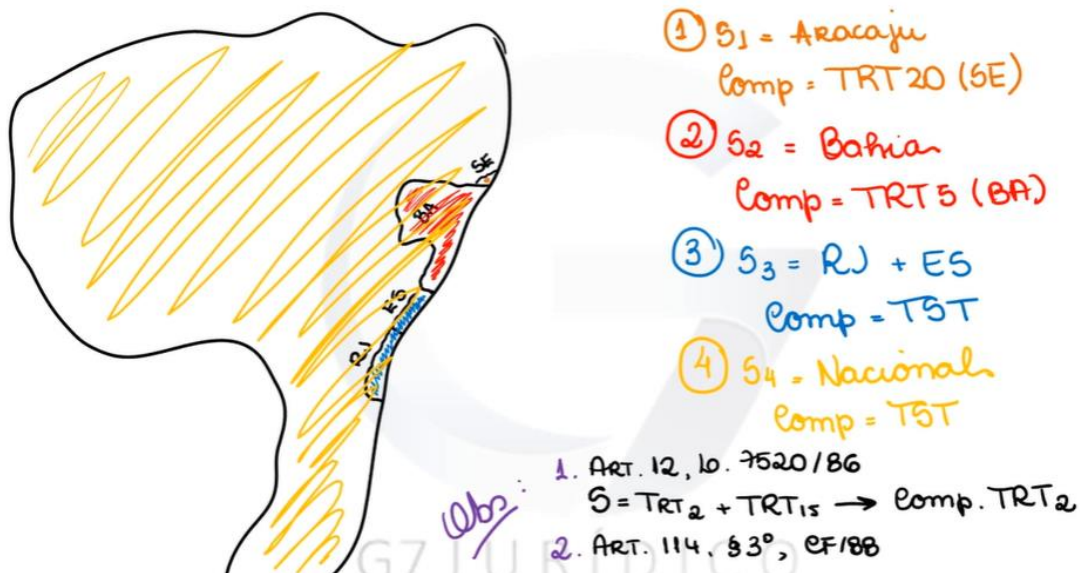
Competência do **TRT**:

-Sindicatos dos Trabalhadores do Estado da Bahia com abrangência **menor ou igual** a 1 TRT, determinam a competência do DC para o **TRT 5**.

Competência do **TST**:

-Sindicato NACIONAL dos Correios ou Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Bahia e Sergipe com abrangência **MAIOR** que 1 TRT, determinam a competência do DC para o **TST**.

Observação:



A) o art. 12 da Lei 7.520/86 determina que, quando o sindicato abranger os **TRT 2 + TRT 15**, a competência do DC é do **TRT 2**.

A regra somente se aplica se o sindicato abrange exclusivamente os **TRTs 2 e 15 do DC**, logo não se refere a conflito de competência, mas somente ao dissídio.

Art. 12. Compete exclusivamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região processar, conciliar e julgar os dissídios coletivos nos quais a decisão a ser proferida deva produzir efeitos em área territorial alcançada, em parte, pela jurisdição desse mesmo Tribunal e, em outra parte, pela jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

B) o art. 114, §3º, da CF, esclarece que: “ Em caso de greve em **atividade essencial**, com **lesão ao interesse público**, o **Ministério Público do Trabalho** poderá suscitar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.”

Art. 114 CF

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3431) (Vide ADI nº 3520) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)

ANEXO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2016.

Dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva.

Art. 1º Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015.

§ 1º Observar-se-á, em todo caso, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, de conformidade com o art. 893, § 1º da CLT e Súmula nº 214 do TST.

§ 2º O prazo para interpor e contra-arrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de oito dias (art. 6º da Lei nº 5.584/70 e art. 893 da CLT), exceto embargos de declaração (CLT, art. 897-A).

Art. 2º Sem prejuízo de outros, **não** se aplicam ao Processo do Trabalho, em razão de inexistência de omissão ou por incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil:

- art. 63 (modificação da competência territorial e eleição de foro);
- art. 190 e parágrafo único (negociação processual);
- art. 219 (contagem de prazos em dias úteis);
- art. 334 (audiência de conciliação ou de mediação);
- art. 335 (prazo para contestação);
- art. 362, III (adiamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos);
- art. 373, §§ 3º e 4º (distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes);
- arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924, V (prescrição intercorrente);
- art. 942 e parágrafos (prosseguimento de julgamento não unânime de apelação);
- art. 944 (notas taquigráficas para substituir acórdão);
- art. 1010, § 3º (desnecessidade de o juízo *a quo* exercer controle de admissibilidade na apelação);
- arts. 1043 e 1044 (embargos de divergência); XIII - art. 1070 (prazo para interposição de agravo).

Art. 3º Sem prejuízo de outros, **aplicam-se** ao Processo do Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas:

- art. 76, §§ 1º e 2º (saneamento de incapacidade processual ou de irregularidade de representação);
- art. 138 e parágrafos (*amicus curiae*);
- art. 139, exceto a parte final do inciso V (poderes, deveres e responsabilidades do juiz);
- art. 292, V (valor pretendido na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral);
- art. 292, § 3º (correção de ofício do valor da causa);
- arts. 294 a 311 (tutela provisória);
- art. 373, §§ 1º e 2º (distribuição dinâmica do ônus da prova);
- art. 485, § 7º (juízo de retratação no recurso ordinário);
- art. 489 (fundamentação da sentença);
- art. 496 e parágrafos (remessa necessária);
- arts. 497 a 501 (tutela específica);
- arts. 536 a 538 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa);
- arts. 789 a 796 (responsabilidade patrimonial);
- art. 805 e parágrafo único (obrigação de o executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para promover a execução);
- art. 833, incisos e parágrafos (bens impenhoráveis);
- art. 835, incisos e §§ 1º e 2º (ordem preferencial de penhora);
- art. 836, §§ 1º e 2º (procedimento quando não encontrados bens penhoráveis);
- art. 841, §§ 1º e 2º (intimação da penhora);

- art. 854 e parágrafos (BacenJUD);
- art. 895 (pagamento parcelado do lance);
- art. 916 e parágrafos (parcelamento do crédito exequendo);
- art. 918 e parágrafo único (rejeição liminar dos embargos à execução);
- arts. 926 a 928 (jurisprudência dos tribunais);
- art. 940 (vista regimental);
- art. 947 e parágrafos (incidente de assunção de competência);
- arts. 966 a 975 (ação rescisória);
- arts. 988 a 993 (reclamação);
- arts. 1013 a 1014 (efeito devolutivo do recurso ordinário - força maior);
- art. 1021 (salvo quanto ao prazo do agravo interno).

Art. 4º **Aplicam-se** ao Processo do Trabalho as normas do CPC que regulam o princípio do contraditório, em especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa.

§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do mérito da causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes.

§ 2º Não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário.

Art. 5º **Aplicam-se** ao Processo do Trabalho as normas do art. 356, §§ 1º a 4º, do CPC que regem o julgamento antecipado parcial do mérito, cabendo recurso ordinário de imediato da sentença.

Art. 6º **Aplica-se** ao Processo do Trabalho o incidente de descon sideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878).

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:

- na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do art. 893, § 1º da CLT;
- na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo;
- cabe agravo interno se proferida pelo Relator, em incidente instaurado originariamente no tribunal (CPC, art. 932, inciso VI).

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC.

Art. 7º **Aplicam-se** ao Processo do Trabalho as normas do art. 332 do CPC, com as necessárias adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

- I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior do Trabalho (CPC, art. 927, inciso V);
- II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º);
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
- enunciado de súmula de Tribunal Regional do Trabalho sobre direito local, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que não exceda à jurisdição do respectivo Tribunal (CLT, art. 896, “b”, a *contrario sensu*).

Parágrafo único. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência.

Art. 8º **Aplicam-se** ao Processo do Trabalho as normas dos arts. 976 a 986 do CPC que regem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).

§ 1º Admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Região, no tocante ao tema objeto de IRDR, sem prejuízo da instrução integral das causas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos igualmente deduzidos em tais processos, inclusive, se for o caso, do julgamento antecipado parcial do mérito.

§ 2º Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, dotado de efeito meramente devolutivo, nos termos dos arts. 896 e 899 da CLT.

§ 3º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho será aplicada no território nacional a todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito.

Art. 9º O cabimento dos embargos de declaração no Processo do Trabalho, para impugnar qualquer decisão judicial, rege-se pelo art. 897-A da CLT e, supletivamente, pelo Código de Processo Civil (arts. 1022 a 1025; §§ 2º, 3º e 4º do art. 1026), excetuada a garantia de prazo em dobro para litisconsortes (§ 1º do art. 1023).

Parágrafo único. A omissão para fins do prequestionamento ficto a que alude o art. 1025 do CPC dá-se no caso de o Tribunal Regional do Trabalho, mesmo instado mediante embargos de declaração, recusar-se a emitir tese sobre questão jurídica pertinente, na forma da Súmula nº 297, item III, do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 10. **Aplicam-se** ao Processo do Trabalho as normas do parágrafo único do art. 932 do CPC, §§ 1º a 4º do art. 938 e §§ 2º e 7º do art. 1007.

Parágrafo único. A insuficiência no valor do preparo do recurso, no Processo do Trabalho, para os efeitos do § 2º do art. 1007 do CPC, concerne unicamente às custas processuais, não ao depósito recursal.

Art. 11. **Não se aplica** ao Processo do Trabalho a norma do art. 459 do CPC no que permite a inquirição direta das testemunhas pela parte (CLT, art. 820).

Art. 12. **Aplica-se ao** Processo do Trabalho o parágrafo único do art. 1034 do CPC. Assim, admitido o recurso de revista por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior do Trabalho o conhecimento dos demais fundamentos para a solução apenas do capítulo impugnado.

Art. 13. Por aplicação supletiva do art. 784, I (art. 15 do CPC), o cheque e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho, na forma do art. 876 e segs. da CLT.

Art. 14. **Não se aplica** ao Processo do Trabalho o art. 165 do CPC, salvo nos conflitos coletivos de natureza econômica (Constituição Federal, art. 114, §§ 1º e 2º).

Art. 15. O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º) no Processo do Trabalho observará o seguinte:

I – por força dos arts. 332 e 927 do CPC, adaptados ao Processo do Trabalho, para efeito dos incisos V e VI do § 1º do art. 489 considera-se “precedente” apenas:

a) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º);

b) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

c) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

d) tese jurídica prevalecente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho (CLT, art. 896, § 6º);

e) decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal Superior do Trabalho.

– para os fins do art. 489, § 1º, incisos V e VI do CPC, considerar-se-ão unicamente os precedentes referidos no item anterior, súmulas do Supremo Tribunal Federal, orientação jurisprudencial e súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula de Tribunal Regional do Trabalho não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST, que contenham explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão (*ratio decidendi*).

- não ofende o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

- o art. 489, § 1º, IV, do CPC não obriga o juiz ou o Tribunal a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido examinados na formação dos precedentes obrigatórios ou nos fundamentos determinantes de enunciado de súmula.

- decisão que aplica a tese jurídica firmada em precedente, nos termos do item I, não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de atendimento das exigências constantes no art. 489, § 1º, do CPC, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada.

- é ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar precedente ou enunciado de súmula.

Art. 16. Para efeito de aplicação do § 5º do art. 272 do CPC, não é causa de nulidade processual a intimação realizada na pessoa de advogado regularmente habilitado nos autos, ainda que conste pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de outro advogado, se o profissional indicado não se encontra previamente cadastrado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico, impedindo a serventia judicial de atender ao requerimento de envio da intimação direcionada. A decretação de nulidade não pode ser acolhida em favor da parte que lhe deu causa (CPC, art. 276).

Art. 17. Sem prejuízo da inclusão do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CLT, art. 642-A), aplicam-se à execução trabalhista as normas dos artigos 495, 517 e 782, §§ 3º, 4º e 5º do CPC, que tratam respectivamente da hipoteca judiciária, do protesto de decisão judicial e da inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Art. 18. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação.